

1056499-73.2021.8.26.0576

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... o que caracteriza a fraude e furto de energia.

Confira-se, pois, o documento de fl. 93 e 150 dos autos.

Assim, a concessionária agiu no exercício regular do direito, não praticando qualquer abuso ou ato ilícito capaz de configurar os danos pleiteados.

Portanto, não há que se falar em ato ilícito praticado pela CERRP, tampouco em dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

8ª Vara Cível

RUA ABDO MUANIS, 991, São José do Rio Preto - SP - cep 15090-140

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1056499-73.2021.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1056499-73.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Luan Costa de Souza

Requerido:

Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto
Cerrp

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF

v i s t o s .

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais com pedido liminar, proposta por Luan Costa de Souza em face de Cooperativa de eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto - CEERRP, aduzindo em síntese, que no dia 16/08/2021 a ré realizou inspeção na instalação de nº 2613279 , tendo constatado supostas irregularidades na unidade consumidora, que levava ao registro de valores inferiores aos reais, causando-lhe prejuízo. Em segunda inspeção na data de 03/11/2021, a ré retirou o relógio medidor, sem substituição. Por considerar ilegal e abusiva a coação utilizada para se cobrar suposto débito, cuja apuração sequer contou com notificação do consumidor, requer a

declaração da nulidade dos termos de ocorrência de irregularidade, bem como dos débitos deles decorrentes, condenação por dano moral e liminar para o imediato restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, abstendo-se ainda de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Deferido o pedido de tutela, a ré foi citada.

Contestação sustentando a improcedência da ação, uma vez que agiu no exercício regular do direito, pois o corte de energia elétrica foi causado pela irregularidade empregada no relógio medidor de energia. Esclareceu ainda que na averiguação do dia 16/08/2021, o medidor nº 2613279 precisou ser substituído, porque foi constatada violação consistente em furo, que influenciava na marcação real do consumo. Na mesma data, novo aparelho, de nº 3543275 foi instalado, de modo que decorridos aproximados três meses, ou seja, na data de 03/11/2021, nova fraude fora constatada, consistente na violação de lacre e inversão de uma fase, oportunidade em que o medidor foi desligado. No dia seguinte, ou seja, 04/11/2021, foi realizada nova vistoria de contrato novo, sendo efetuada a religação da unidade consumidora, após o comparecimento do consumidor na sede da ré, sendo orientado de todas as irregularidades constatadas e sua responsabilidade diante das mesmas, assim como o direito de contestar os fatos. Acrescenta que o serviço já havia sido regularizado quando da distribuição da ação, e que não pode ser responsabilizada por eventuais danos alegados pelo autor, porque a retirada do relógio se deu exclusivamente por necessidade técnica e de segurança, bem como por culpa exclusiva do autor, que fraudou por mais de uma vez o relógio da unidade consumidora.

Em réplica, o autor apresentou o resultado das irregularidades constatadas pela ré, bem como o valor da cobrança.

Houve nova manifestação das partes.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é unicamente de direito.

Prescreve o artigo 186 do Código Civil que aquele que causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar o dano.

Segundo NESTOR DUARTE (Código Civil Comentado / Cezar Peluso - coord. - Barueri, SP: Manole, 2007 - p. 122/123):

“Consiste a responsabilidade civil na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem.

Encarece Aguiar Dias que 'não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truismo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há que reparar' (Da responsabilidade civil, 10. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, v. II, p. 713).

O dano pode surgir tanto em atividade disciplinada por um contrato, daí a chamada responsabilidade contratual (ex. contrato de transporte), como em atividade independente de qualquer ajuste com o prejudicado, sendo esta a responsabilidade extracontratual (ex. acidente de trânsito).

São elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre a determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência e imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente.

Em regra, a exigibilidade da reparação subordina-se a um elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, do causador do dano. Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo têm sua comprovação dispensada, nas hipóteses submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, ou seja, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único, do CC)".

No caso em análise, realmente houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao autor. Contudo, não houve abuso de direito cometido pela CERRP, pois entendendo que havia irregularidades, suspendeu o fornecimento de energia elétrica.

Para sanar a controvérsia, foi determinada a juntada do histórico de consumo da unidade consumidora, em período razoável anterior e posterior às inspeções realizadas, que contou inclusive com a troca do medidor, conforme despacho de fl. 145 dos autos.

E, neste ínterim, restou demonstrada que a conduta da parte ré foi regular, visto que se comparado o histórico de consumo, verifica-se que após a troca do medidor, bem como e principalmente, após a segunda inspeção, oportunidade em que verificada pela segunda vez violação no lacre do medidor e alteração de fase, o registro de consumo teve expressivo aumento em relação aos meses anteriores, o que caracteriza a fraude e furto de energia.

Confira-se, pois, o documento de fl. 93 e 150 dos autos.

Assim, a concessionária agiu no exercício regular do direito, não praticando qualquer abuso ou ato ilícito capaz de configurar os danos pleiteados.

Portanto, não há que se falar em ato ilícito praticado pela CERRP, tampouco em dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, revogando-se os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a execução da sucumbência em razão da gratuidade.

p. i. c.

Oportunamente, transitada em julgado a sentença e recolhidas as custas processuais devidas, eventual pedido condenatório deverá observar o procedimento próprio (cumprimento de sentença), devendo o feito ser remetido ao arquivo, independentemente de novo despacho.

São José do Rio Preto, 12 de dezembro de 2022.

Paulo Roberto Zaidan Maluf
Juiz de Direito – assinatura digital

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA